

징 계 사 유

소속: 부곡스포츠센터팀

직위(명): 멀티근력댄스 강사

성명: 이경숙

금품수수 등에 관한 민원내용 사실확인 의견

- 징계요구 대상자 이경숙은 부곡스포츠센터팀 멀티근력댄스 시간강사로 재직 중이며, 근무기간은 2024. 1. 1.부터 현재까지이다.
- 이번 특정감사와 관련 신고인(김미옥)과 피신고인(이경숙) 조사를 실시하여 확인한 결과, 양측주장 일치 및 증빙자료 인정을 통해 사실확인이 된 금품 합계는 총 369,000원이다.
- 다만, 관련자들 간의 관계 및 행위 자체가 심사·입찰·인사·평가·감사·조사 등의 직무수행의 공정성을 의심받게 될 소지가 있는 직무관련성과는 무관한 것으로 판단된다.
- 이에 따라 본 감사 내용이 관련규정인 의왕도시공사 초단시간 근로계약자 관리 운영지침 별지 제1호 서식 시간강사 계약서 제9조 제9항에 따른 ‘업무와 관련된 금품수수, 부당이득 편취 등 부정행위’라 보기 어렵고, 임직원행동강령 시행내규 제22조 제1항의 ‘동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’는 내용을 위반하지 않은 것으로 확인되었다.
- 따라서 부곡스포츠센터팀 이경숙의 처분요구사항에 대해 직무관련 금품등 수수금지 위반 징계양정기준인 임직원행동강령 시행내규 별표3을 적용하진 않으나, 감사결과 확인된 선물 등의 수수 사실은 반영하여 인사규정 시행내규 별표8 징계양정기준의 6.청렴의무 위반을 적용하여 징계의결을 요구하고자 한다.

- 붙임 1. 감사결과 처분요구서 1부.
2. 인사규정 시행내규 징계양정기준 1부. 끝.

붙임1) 감사결과 처분요구서

감사결과 처분요구서

No. 1					
소관	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액	
국민체육센터팀	2024년	-	-	-	징계1

【제 목】 금품수수 등의 관한 민원내용 사실확인 의 건

1. 현황

가. 배경

○ 의왕시 ‘시장에게 바란다’에 접수된 민원내용을 바탕으로 부곡스포츠센터 멀티근력댄스 강사의 금품수수 등 사실확인 및 위반여부에 대한 특정감사를 실시하였다.

나. 사실관계

○ 위와 관련하여 신고인(김미옥)과 피신고인(이경숙) 조사를 실시하여 확인한 결과, 양측주장 일치 및 증빙자료 인정을 통해 사실확인 된 내용은 아래와 같다.

연번	일자	주장내용 (신고인측→피신고인)	산출가액(원)	인정여부
1	22/06/03	식사	18,000	불인정
2	22/07~24/02	우유 및 생수 등 음료	5,000	일부인정
3	23/01/26	식사	13,000	불인정
4	23/05/15	스승의 날 이벤트 현금	100,000	불인정
5	23/05/15	디퓨저, 핸드크림, 케이크, 꽃 등	160,000	일부인정
6	23/05/19	본죽 기프티콘	24,000	양측인정
7	23/05/30	식사	6,600	불인정
8	23/06/30	1주년 기념행사 케이크	110,000	증빙인정
9	23/07/07	1,2차 저녁식사	35,000	양측인정
10	23/07/19	생일기념 자리 식사	17,600	양측인정
11	23/07/19	스타벅스 기프티콘	17,400	양측인정
12	23/08/10	식사	38,500	불인정
13	23/11월	대회준비 기간 간식 등	82,000	불인정
신고인측 주장 금품 합계			627,100	
양측·증빙 인정 금품 합계			369,000	

2. 위법·부당내용

가. 관련규정 등

○ 의왕도시공사 초단시간 근로계약자 관리 운영지침

별지 제1호 서식 시간강사 계약서 제9조(계약의 해지) 제9항

제9조(계약의 해지) “사용자”는 다음의 경우에 계약을 해지할 수 있다.

9. 업무와 관련 금품수수, 부당이득 편취 등 부정행위가 적발된 때

○ 임직원행동강령 시행내규 제22조(금품등의 수수 금지)

제22조(금품등의 수수 금지) ① 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

② 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

○ 국민권익위원회 청탁금지법 유권해석 사례집 103p

<직무와 관련하여>의 의미 청탁금지법상 직무관련성 판단 시 공직자등의 직무 내용, 직무와 금품등 제공자의 관계, 쌍방 간에 특수한 사적인 친분관계가 존재하는지 여부, 금품등의 다과, 금품등을 수수한 경위와 시기 등의 제반 사정을 참작하여, 공직자등의 금품등 수수로 인하여 사회일반으로부터 직무수행의 공정성을 의심받게 될 우려가 있는지를 살펴보아야 합니다.

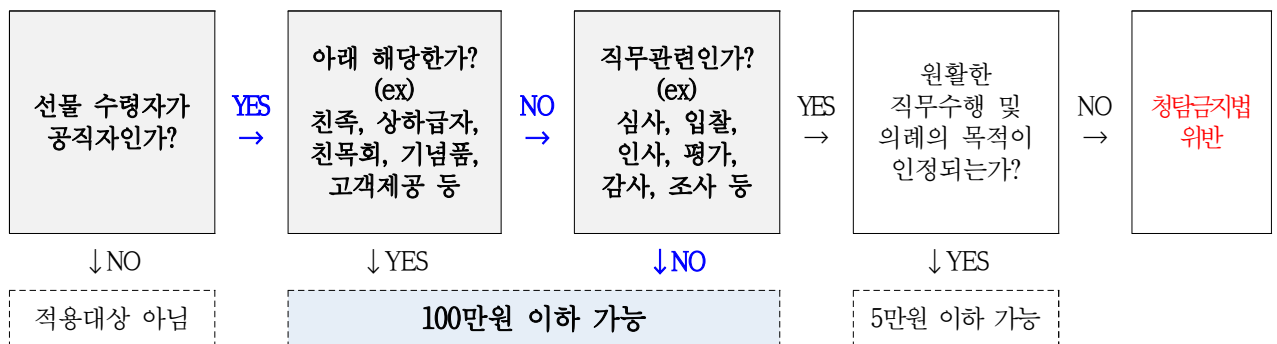
○ 국민권익위원회 청탁금지법 해설집 134p

<직무관련성 인정 여부> 직무상 지휘·감독관계가 아닌 경우 당사자 간의 관계, 수수 경위와 시기 등을 개별 구체적으로 검토할 필요가 있으나, 공공기관 내 하급자의 직속과 또는 국 이외에 다른 과, 국의 상급자는 직무관련성이 인정된다고 볼만한 특별한 사정(인사·감사 부서, 인사위원회 위원 등)이 없다면 원칙적으로 직무관련성이 인정되지 않는다 할 것입니다.

나. 감사결과 확인된 문제

- 본 감사를 실시하게 된 배경인 ‘시장에게 바란다’ 민원 내용을 바탕으로 신고인과 피신고인 조사를 실시하여 확인한 결과, 양측주장 일치 및 증빙자료 인정을 통해 사실확인 된 금품 합계는 총 369,000원이며, 관련된 규정 및 법률 등은 위와 같다.
- 그러나 피신고인측 제출자료인 타 회원들의 동의서, 사실확인서, 소명서, 진정서 및 탄원서 등을 통해 식사자리 등은 접대목적이 아닌 회원들 간의 친목자리였다는 점과 스승의 날 피신고인 이경숙 강사의 거부의사 표시로 이벤트 회비가 총무로부터 전액환불 되었다는 점 등의 정황이 확인되었다.
- 이에 따라 조사결과 확인된 피신고인의 식사자리 참석이나 일부 선물을 받은 내용 등의 양측·증빙 인정 금품 합계 369,000원이 사실로써 인정은 되지만, 그 관련자들 간의 관계 및 행위 자체가 심사, 입찰, 인사, 평가, 감사, 조사 등 직무수행의 공정성을 의심받게 될 소지가 있는 직무관련성과는 무관한 것으로 판단될 수 있음이 확인되었다.
- 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 대상 및 가액 범위

〈위반여부 판단순서 →〉



- 위와 관련하여 더욱 구체적이고 전문적인 법적근거 등의 확보를 위해 법률자문을 통하여 아래와 같은 의견 등을 회신 받았다.

○ 법률자문 결과 및 주요내용

연번	법무법인	직무관련성 여부	징계양정 기준
1	○○	직무관련성 불인정	청렴의무 위반
2	○○	직무관련성 불인정	청렴의무 위반
3	○○	직무관련성 인정 or 불인정	직무관련성 여부에 따른 기준 적용

〈직무관련성 여부〉 특정감사 조사결과 드러난 사정, 즉 피신고인이 일부 회원들과 식사를 하게 된 자리는 회원들 간의 친목자리였고, 강사인 피신고인을 일부 회원들이 지속적으로 초대하여 부득이 그 자리에 참석하였던 것으로 보이는 점, 피신고인이 일부 회원들로부터 받았다고 하는 굿품 등이라는 것이 스승의 날, 강사 1주년 기념일 등과 같은 공개적인 자리였던 점, 그 내역은 대부분 꽃다발, 케이크 등으로 사교·의례적인 품목이었던 점, 이로 인하여 시간강사의 스포츠센터 프로그램 운영에 있어서 특별한 영향력이 행사되었을 것으로 보기 어려운 사정 등을 종합하면, 직무관련성은 인정되기 어려운 것으로 판단됩니다.

3. 처분요구사항

- 본 감사 내용과 법률자문 내용을 종합한 감사결과, 신고인과 피신고인 간의 직무 관련성은 인정되기 어려운 것으로 확인되어, 관련규정인 의왕도시공사 초단시간 근로계약자 관리 운영지침 별지 제1호 서식 시간강사 계약서 제9조 제9항에 따른 ‘업무와 관련된 금품수수, 부당이득 편취 등 부정행위’ 라 보기 어렵고, 임직원행동 강령 시행내규 제22조 제1항의 ‘동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’ 는 내용을 위반하지 않은 것으로 판단되었다.
- 따라서 부곡스포츠센터팀 이경숙의 처분요구사항에 대해 직무관련 금품등 수수금지 위반 징계양정기준인 임직원행동강령 시행내규 별표3을 적용하진 않으나, 감사결과 확인된 선물 등의 수수 사실은 반영하여 인사규정 시행내규 별표8 징계양정기준의 6.청렴의무 위반을 적용하고자 한다. [경징계].

붙임2) 인사규정 시행내규 징계양정기준

【별표 8 (제57조 관련)】<개정 2012.2.22., 2013.12.16., 2018.04.13., 2018.09.19., 2020.02.11., 2021.05.27., 2022.10.11.>

징 계 양 정 기 준

비위도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이 거나 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실 이거나 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
1.성실 의무위반 가.직무태만 또는 회계질서 문란 나.기타	파 면	해임 - 강등	정직 - 감봉	견 책
2.복종의무 위반	파 면	해임 - 강등	정직 - 감봉	견 책
3.직장 이탈금지 위반	파면 - 해임	강등 - 정직	감 봉	견 책
4.친절 공정의무 위반	파면 - 해임	강등 - 정직	감 봉	견 책
5.비밀업무 의무위반	파 면	해임 - 강등	정 직	감봉 - 견책
6.청렴의무 위반	파 면	파면 - 해임	강등 - 정직	감봉 - 견책
7.품위유지의무위반 가.성폭력 (업무상 위력 ¹⁾ 등 , 미성년자장애인 대상) 나.그밖의성폭력 다.성희롱 라.성매매 마.직장내 괴롭힘 바.기타	파면 파면 파면-해임 파면-해임 파면-해임	파면-해임 파면-해임 파면-해임 해임-강등 강등-정직 강등-정직	해임-강등 해임-강등 강등-정직 정직-감봉 감봉 감봉	강등-정직 정직-감봉 감봉-견책 견책 견책 견책
8.영리업무 및 겸직근무 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감 봉	견 책
9.집단행위 금지 위반	파면-해임	강등-정직	감 봉	견 책
<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>

※ 1) 제7호가목에서 “업무상 위력 등”이란 업무·고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호·감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.

2) 제5호에서 “비밀업수 의무위반”이란, 비밀누설의 적용 대상 정보는 개발정보 등으로 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 모든 기관정보를 의미하고, 적용 대상자는 직무 담당자뿐만 아니라 모든 임·직원까지 포함한다.